رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٨٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧١٩ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٣هـ

المَوضُوعَاتُ

جامعات - أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين - قرارات وظيفية - استعادة بدل سكن - تأمين السكن في وظيفة أخرى.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استعادة بدل سكن من راتبه؛ لثبوت تأمين سكن له - الثابت أن السكن المؤمن للمدعي مخصص لإمام جامع إسكان الطلاب، وقد تم تأمينه للمدعي نظير شغله وظيفة إمام الجامع - تأمين السكن للمدعي منفكاً عن كونه عضو هيئة تدريس، ولأجل وظيفة أخرى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الأصولية: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً).

الوَقَائِعُ

تتلخّص وقائع هذه الدعوى بتقدّم المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٧هـ، ذكر فيها أنه يعمل -متعاقداً- لدى الجهة المدعى عليها بوظيفة (أستاذ مشارك)، وأن الجهة المدعى عليها أصدرت قراراً بتاريخ

١٤٤٣/٢/١٢هـ، يقضي باستحصال مبلغ بدل السكن من راتبه للفترة من تاريخ ١٤٣٨/٥/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ، بمبلغ إجمالي قدره (١١٣,٥٤١,٦٧) مئة وثلاثة عشر ألفاً، وخمسمئة وواحد وأربعون ريالاً، وسبعُ وستون هللة، وذلك لكون الجهة المدعى عليها قد أمّنت له وحدة سكنيّة، ذاكراً بأن تأمين السكن إنما هو بصفته إماماً لجامع إسكان الطلاب، مُشيراً إلى أن ذلك كان قبل التعاقد مع الجهة المدعى عليها للعمل بوظيفة عضو هيئة تدريس، طالباً الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمّن استحصال مبلغ بدل السكن من راتبه للفترة من تاريخ ١٤٣٨/٥/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ، وقد أرفق بصحيفة الدعوى عقده بشأن الوحدة السكنية مع الجهة المدعى عليها، والذي تضمّن كونها (بدون إيجار)، وأنها مخصّصة لإمام جامع إسكان الطلاب، كما أرفق خطاب عميد شؤون الطلاب بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٦هـ والذي يُفيد بكون المدعي يعمل إماماً لجامع إسكان الطلاب، كما أرفق قرار الاستحصال الصادر من الجهة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢هـ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها كما هو مدوّن بمحاضر جلساتها، وفيها قدّم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن تأمين الوحدة السكنية للمدعي بصفته إماماً كان قبل التعاقد معه كعضو هيئة تدريس، ذاكراً بأنه قد وردت ملاحظة الديوان العام للمحاسبة رقم (٨٩٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧هـ المتضمنة أن قيام الجامعة بصرف بدل سكن للمدعي رغم تأمين وحدة سكنية له بالجامعة مخالف للمادة (٢٤) من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات والتي نصّت

على أن: "تُؤمن الجامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي"، مُشيراً إلى أن ملاحظة الديوان العام للمحاسبة قد تضّمنت طلب حصر المبالغ المصروفة للمدعي كبدل سكن وتسجيلها عهدة تحت التحصيل، ذاكراً مخاطبة المدعي بشأن سداد المديونية بالخطاب رقم (١٣٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٥هـ، ثم بدأ حسمها من رواتبه الشهرية استناداً إلى قواعد معالجة العهد الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، طالباً الحكم برفض الدعوى، ثم قدّم المدعي مذكرةً ذكر فيها: أن الجهة المدعى عليها قد أقرّت بمنحها الوحدة السكنية له بصفته إماماً لجامع إسكان الطلاب، ثم قرّر طرفا الدعوى الاكتفاء، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب.

الأسبَاب

لما كان طلب المدعي في هذه الدعوى هو الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمّن استحصال مبلغ بدل السكن من راتبه للفترة من تاريخ ١٤٣٨/٥/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وذلك باعتبارها من دعاوى القرارات الإدارية النهائية، كما أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وحيث صدر قرار الجهة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢هـ، وتبلغّ به المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٥هـ، ثم تظلّم بشأنه قبل رفع الدعوى، ثم أقام هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٧هـ؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليه آنفاً. وأما من الناحية الموضوعيّة، وباطلاع الدائرة على عقد المدعي مع الجهة المدعى عليها بشأن الوحدة السكنيّة اتضح النص على كونها (بدون إيجار)، وأنها مخصّصة لإمام جامع إسكان الطلاب لدى الجهة المدعى عليها، وحيث إن المدعي يشغل وظيفة إمام جامع إسكان الطلاب، والذي على إثْره مُنح الوحدة السكنية (بدون إيجار)، وحيث إن القاعدة الشرعية أن: (الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً)، وحيث إن المدعي كان شاغلاً لإمامة جامع إسكان الطلاب خلال فترة الاستحصال التي قرّرتها الجهة المدعى عليها، وأن مَنْح الجهة المدعى عليها الوحدة السكنية للمدعي منفكٌ عن كونه عضو هيئة تدريس لديها، وأنه قد مُنح الوحدة السكنية لوصفٍ غير الوصف الذي عَلّقت عليه الجهة المدعى عليها قرارها بالاستحصال؛ فإن الدائرة تنتهي إلى كون قرار الجهة المدعى عليها حريّاً بالإلغاء. والدائرة إذ تُقرّر ذلك فإنها تُشير إلى أن ملاحظة الديوان العام للمحاسبة رقم (٨٩٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧هـ المتضمّنة قيام الجهة المدعى عليها بصرف بدل سكن للمدعي رغم تأمين وحدة سكنية له، وأن ذلك مخالف لما هو مُقرّر نظاماً؛ فإن الديوان العام للمحاسبة إنما اطّلع -وفق اختصاصه- لصرف بدل السكن للمتعاقد معه بالإضافة إلى منحه وحدةً سكنيّة،

دون الاطلاع على العلاقات الأخرى بين طرفي العقد؛ وعليه فإنه كان ينبغي على الجهة المدعى عليها إيضاح أن صرف بدل السكن للمدعي لكونه عضو هيئة تدريس لديها، وأن منحه الوحدة السكنيّة لكونه إماماً لجامع إسكان الطلاب لديها، وإيضاح أن العلاقتين منفكّتان، وأن لكلٍ منهما اعتبارٌ يختلف عن الآخر.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المتضمن استحصال مبلغ بدل السكن من راتب (...) للفترة من تاريخ ١٤٣٨/٥/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ، وجميع ما ترتب عليه من آثار.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.